Правила оказания информационно-юридических услуг по Договорам оказания помощи по приемке первичного жилья

ООО «Юридические Решения»,
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр.1, эт 3 пом I ком 10
ОГРН: 5177746279266, ИНН: 9718083320, КПП: 770701001

Правила оказания информационно-юридических услуг «Приемка первичного жилья» (далее по тексту – «Правила»)

Настоящие Правила Общества с ограниченной ответственностью «Юридические Решения» (далее - «Компания») являются абонентским договором (далее – «Договор» или «Правила»), содержащим существенные условия и порядок пользования услугами Компании.
Условия настоящего Договора определяются Компанией самостоятельно и принимаются Клиентом путем полного присоединения к Договору, без исключений и дополнений.

1. Основные положения

1.1. В Правилах используются следующие понятия и термины:
Клиент – дееспособное физическое лицо, приобретшее пакет услуг «Приёмка Первичного Жилья» с тарифными планами «Стандарт», «Комфорт», «Максимум».
Компания – ООО «Юридические Решения», ОГРН: 5177746279266, ИНН: 9718083320, КПП 770701001, юридический и фактический адрес: 127055, Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70 стр. 1, эт. 3, пом I, ком. 10.
Личный кабинет – персональный раздел на сайте www.moe-derevo.ru, в котором Клиент может в режиме конфиденциальности самостоятельно и в любое время получать актуальную информацию, иметь доступ к личным данным. Доступ к Личному кабинету Клиент получает, после прохождения регистрации, при вводе персонального логина и пароля.
Сертификат – персональный документ с индивидуальным номером, который обеспечивает Клиенту доступ к услугам в рамках пакета услуг «Приёмка Первичного Жилья».
Индивидуальный номер (Сертификата) — уникальный номер, с помощью которого производится идентификация Клиента. Индивидуальный номер указывается на лицевой стороне Сертификата.
Код активации – указанное на лицевой стороне Сертификата рядом с индивидуальным номером Сертификата число, с помощью которого производится первый вход в Личный кабинет Клиента.
Объект недвижимости – жилое помещение (квартира).
Специалист Компании – лицо, непосредственно оказывающее услуги по Договору от лица Компании.
Пакет услуг – комплекс информационно-юридических и сервисных услуг с соответствующим наполнением.

1.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании акцепта Клиента Компания заключает с Клиентом Договор на нижеперечисленных условиях.
1.3. Заключая Договор, Клиент выражает свое согласие на обработку Компанией его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Персональные данные используются для организации обслуживания Клиента. Компания проводит обработку и передачу персональных данных в целях исполнения Договора, в том числе для осуществления третьими лицами сервисного обслуживания Клиента.
1.4. Путём заключения Договора Клиент выражает свое согласие на возможность получения рекламной информации, распространяемой Компанией по сетям связи, в случаях, когда необходимость такого согласия предусмотрена нормативно-правовыми актами о рекламе.
1.5. При предоставлении своего электронного адреса Клиент подтверждает согласие на передачу через открытые каналы связи корреспонденции, связанной с исполнением Договора.
1.6. Воспользоваться информационно-юридическими и сервисными услугами может лицо, приобретшее Сертификат «Приёмка Первичного Жилья» или получившее его от приобретателя на законном основании.

2. Предмет договора

2.1. Предметом настоящего Договора является оказание Компанией Клиентам информационно-юридических и сервисных услуг в следующем объеме:

Услуга	Наполнение	**Стандарт**	**Комфорт**[1]	**Максимум**[1]
Проверка технического состояния объекта	Выезд специалиста на один объект[2]	-	1 выезд	1 выезд
	Выявление дефектов/недостатков по направлениям: Конструктив / Инженерные системы / Отделка[3]	-	Включено	Включено
	Составление тех. заключения специалиста	-	Включено	Включено
	Контрольный замер площади[2]	-	Включено	Включено
	Замер электромагнитных излучений и радиационного фона	-	Включено	Включено
Экспертное заключение	Составление технического заключения специалиста	-	Включено	Включено
Проектные работы	Подробный чертеж / план квартиры в программе Автокад	-	-	Включено
	Подбор дизайнера, ремонтной компании	-	-	Включено
Юридическая помощь	Устная консультация по кадастровым вопросам	Включено	Включено	Включено
	Устная консультация по вопросам приёмки жилья	Включено	Включено	Включено
	Устная консультация по вопросам взаимодействия с управляющей компанией	Включено	Включено	Включено
	Устная консультация по вопросам составления протокола разногласий к акту приёма-передачи квартиры	Включено	Включено	Включено
	Устная консультация по вопросам перепланировки	Включено	Включено	Включено
Налоговая поддержка	Устная консультация по вопросам имущественного налогового вычета	Включено	Включено	Включено
Стоимость услуг в руб., в т.ч НДС		5 000	10 000	15 000

3. Действие Договора

3.1. Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут дня, следующего за днем оплаты стоимости Сертификата.

---

[1] Услуги предоставляется в рамках одного выезда на один объект недвижимости.

[2] Услуга оказывается:

В пределах административных границ городов (Москва – в пределах МКАД) оказания услуги и на расстоянии в пути:
«Комфорт» - до 15 (пятнадцати) км от них, «Максимум» - до 20 (двадцати) км от них - бесплатно.
Далее – каждый км оплачивается отдельно по прайс-листу компании, оказывающей услугу.
Для объектов недвижимости следующей площадью:
«Комфорт» - до 90 м2 , «Максимум» - до 120 м2 – бесплатно.
Далее – каждый м2 оплачивается отдельно по прайс-листу компании, оказывающей услугу.

[3] Проверка проводится с использованием специального оборудования на предмет соответствия: Строительным нормам и правилам / Национальным стандартам / Государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

3.2. Клиент может воспользоваться Сертификатом, активировав его, в порядке, установленном п. 3.2. настоящего Договора в течение 2 (двух) лет со дня вступления Договора в силу.
3.3. Срок оказания услуг по Договору составляет 1 год с момента активации.
3.4. В случае, если Клиент не активировал сертификат в сроки, указанные в п. 3.2 Договора и не обратился за оказанием услуг, обязательства Компании перед Клиентом по Договору считаются исполненными в полном объеме.

4. Клиент имеет право:
4.1. Использовать информационно-юридические и сервисные услуги Компании в течение всего срока действия Договора на условиях выбранного Пакета услуг;
4.2. Получать необходимую и достоверную информацию о Компании, объеме предоставляемых услуг, а также иную информацию, связанную с исполнением Договора;
4.3. Отказаться от получения рекламы, распространяемой Компанией по сетям связи, направив соответствующее письменное уведомление в электронном виде через сайт Компании или через Личный кабинет;
4.4. Получать корреспонденцию по каналам электронной связи, по адресу электронной почты, указанному в Личном кабинете;
4.5. Обращаться в Департамент качества Компании по всем вопросам качества услуг, предоставляемых Компанией. Претензии и пожелания Клиент может направить в электронном виде через сайт Компании или Личный кабинет;
4.6. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата денежных средств в порядке, предусмотренном п. 12.2 Договора, путем подачи письменного заявления в свободной форме о расторжении Договора.

5. Клиент обязан:
5.1. До заключения Договора ознакомиться на сайте www.pravocard.ru/psb-PPR-rules с условиями Договора, порядком и объемом информационно-юридических и сервисных услуг, предусмотренных выбранным Пакетом услуг;
5.2. По запросу Специалиста Компании предоставить полную и достоверную информацию, необходимую для получения информационно-юридических и сервисных услуг;
5.3. В случае изменения персональных данных оповестить об этом Компанию по номеру телефона горячей линии либо через Личный кабинет на сайте Компании www.pravocard.ru.
5.4. Предпринять все необходимые и зависящие от него меры по обеспечению качественной телефонной связи при обращении в Компанию по телефону;
5.5. Пользоваться информационно-юридическими и сервисными услугами в соответствии с условиями Договора и выбранного Клиентом Пакета услуг;
5.6. При обращении в Компанию за предоставлением информационно-юридических и сервисных услуг (по телефону или через Личный кабинет) формулировать свой запрос в форме, позволяющей однозначно определить суть вопроса;
5.7. Не использовать информационно-юридические и сервисные услуги Компании в целях, противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, а равно не совершать при их использовании действий, которые могут нанести вред Компании и/или третьим лицам;
5.8. При обращении в Компанию не нарушать принятые в обществе нормы морали и этики, не допускать грубость, проявлять корректность и уважительное отношение к Специалистам Компании при коммуникации с ними;
5.9. Сообщить в Компанию в течение 24 часов в любой доступной форме о фактах несоблюдения конфиденциальности идентификационных данных или их разглашения третьим лицам.

6. Компания имеет право:
6.1. Определять условия оказания информационно-юридических и сервисных услуг;
6.2. Привлекать для оказания услуг по Договору других юридических и/или физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

6.3. Проверять предоставленную Клиентом информацию, а также выполнение Клиентом условий Договора;
6.4. Приостанавливать оказание информационно-юридических и сервисных услуг на период проверки выполнения Клиентом условий Договора при обоснованном подозрении в их нарушении;
6.5. Отказать Клиенту полностью или частично в предоставлении информационно-юридических и сервисных услуг в случаях:
– отказа Клиента сообщить идентификационную информацию при обращении в Компанию;
– нарушения Клиентом условий Договора;
– выявления противоправных интересов Клиента, а равно в случаях, когда оказание информационно-юридических и сервисных услуг противоречит действующему законодательству Российской Федерации, принятым в обществе нормам нравственности и морали

7. Компания обязана:
7.1. С момента вступления в силу Договора оказывать Клиентам информационно-юридические и сервисные услуги в соответствии с условиями Договора и выбранного Клиентом Пакета услуг;
7.2. Принимать необходимые меры по защите персональных данных Клиента, соблюдать требования по обеспечению конфиденциальности сведений о Клиенте;
7.3. Консультировать Клиента по условиям оказания информационно-юридических и сервисных услуг и предоставления Клиенту необходимых документов для качественного оказания правовых услуг;
7.4. В течение 10 (Десяти) рабочих дней направить Клиенту ответ в письменной форме на требование Клиента о расторжении Договора в соответствии с п. 4.6 настоящего Договора.

8. Перечень, объем и условия оказания информационно-юридических и сервисных услуг. Активация Пакета услуг
8.1. Перечень и объем информационно-юридических и сервисных услуг, оказываемых Клиенту, определяются в соответствии с выбранным Клиентом Пакетом услуг.
8.2. Информационно-юридические и сервисные услуги не оказываются по запросам, связанным с осуществлением Клиентом любых действий посреднического характера. Например, адвокатской или юридической деятельности, деятельности в качестве нотариуса, оказании консалтинговых, риэлтерских, бухгалтерских, аудиторских и иных подобных профессиональных услуг в той части, когда такие запросы предоставляются в интересах потребителей услуг Клиента.
8.3. Необходимым условием получения информационно-юридических и сервисных услуг является активация Клиентом Пакета услуг и наличие идентификационных данных.
8.4. Для активации Пакета услуг Клиенту необходимо перейти на сайт www.pravocard.ru, или обратиться по номеру телефона горячей линии 8 (800) 500-54-97.
8.5. При активации Клиенту необходимо сообщить оператору или внести в ЛК следующие идентификационные данные:

- Номер сертификата
- Код активации;
- Фамилию, имя и отчество;
- Адрес электронной почты;
- Контактный телефон.

8.6. В случае непредставления вышеуказанных сведений Компания оставляет за собой право отказать в активации Сертификата.
8.7. Для получения информационно-юридических и сервисных услуг Клиенту необходимо позвонить по телефону 8 (800) 500-54-97 либо воспользоваться Личным кабинетом на сайте Компании www.pravocard.ru.

9. Виды услуг

9.1. **«Проверка технического состояния объекта недвижимости».**

9.1.1. Услуга предоставляется непосредственно на Объекте недвижимости.

9.1.2. Специалист Компании приступает к оказанию услуг в дату и время указанные Клиентом по телефону или в Личном кабинете на сайте www.pravocard.ru, но не позднее следующего рабочего дня, после поступления заявки на получение услуги.

9.1.3. Осмотр производится с 9:00 до 18:00 по местному времени в течение 10 рабочих дней после обращения, но не ранее чем через 3(три) рабочих дня, следующих за днём обращения Клиента.

9.1.4. Услуга предоставляется в рамках 1 (Одного) выезда и в отношении 1 (Одного) Объекта недвижимости, указанного Клиентом при обращении.

9.1.5. Результатом оказания услуги является оказание перечня услуг, обозначенных в п.2.1 настоящего Договора и предоставление отчета о техническом состоянии объекта недвижимости с рекомендациями не позднее 10-ти рабочих дней со дня завершения осмотра.

9.1.6. В случае отказа Клиента от приемки менее чем за 2 (два) рабочих дня, после утвержденной даты и времени между Сторонами, услуга считается оказанной Клиенту в полном объёме.

9.1.7. В случае желания Клиента перенести дату оказания услуги менее чем за 2 (Два) рабочих дня до оговоренной между Сторонами ранее, перенос возможен только при доплате Клиентом Компании 50% от стоимости сертификата .

9.2. **«Устная юридическая консультация»:**

9.2.1. Услуга предоставляется по телефону либо онлайн через Личный кабинет на сайте Компании www.pravocard.ru.

9.2.1. Специалисты Компании предоставляют устную правовую консультацию с решением вопроса и рекомендациями по дальнейшим действиям Клиента и возможным правовым последствиям, исходя из сведений, которые он предоставил в Компанию при обращении.

9.2.2. По вопросам, требующим дополнительного изучения, ознакомления с правоприменительной практикой и нормами законодательства, Компания предоставляет устную правовую консультацию в течение 24 часов ближайшего рабочего дня после обращения Клиентом в Компанию и предоставления Клиентом всей необходимой информации.

9.2.3. В случае если для предоставления устной правовой консультации необходимо изучение документов, они должны быть направлены Клиентом через Личный кабинет. Объем документов не должен превышать 10 (Десять) машинописных страниц формата А4. В ином случае Клиент в праве обратиться за предоставлением ему данного вида услуги как дополнительной, по тарифам, действующим в Компании.

9.2.4. Результатом оказания правовой услуги является устная консультация Специалиста Компании в части вопросов, обозначенных Клиентом.

9.3. **«Юридическая консультация по составлению протокола разногласий к акту приема передачи квартиры»:**

9.3.1. Услуга предоставляется через Личный кабинет на сайте Компании www.pravocard.ru.

9.3.2. Запрос должен быть направлен Клиентом с приложением необходимых документов и вопросов Клиента или по телефону. Объем документов не должен превышать 10 машинописных страниц формата А4. В ином случае Клиент в праве обратиться за предоставлением ему данного вида услуги как дополнительной, по тарифам, действующим в Компании.

9.3.3. Результатом оказания правовой услуги является письменное заключение или комментарии к документам, или составление документа и отправка его в Личный кабинет Клиента в течение 48 часов ближайшего рабочего дня после предоставления всей необходимой информации Клиентом.

9.4. **«Подробный чертеж / план квартиры в программе Автокад»**

9.4.1. Услуга предоставляется через Личный кабинет на сайте Компании www.pravocard.ru.

9.4.2. Запрос на оказание услуги должен быть направлен Клиентом в Личный Кабинет совместно с запросом на оказание услуг по п. 9.1. Договора.

9.4.3. Услуга предоставляется на основании замеров, произведенных в рамках оказания услуги по п. 9.1. настоящего Договора

9.4.4. Услуга предоставляется в отношении 1 (одного) Объекта недвижимости, указанного Клиентом при обращении.

9.4.5. Результатом оказания услуги является предоставление подробного чертежа/плана квартиры в программе Автокад, в электронном и/или ином читаемом виде, не позднее 10-ти рабочих дней по окончании осмотра и замера площади Объекта недвижимости в рамках услуги по п. 9.1. Договора

9.5. **«Подбор дизайнера»:**

9.5.1. Услуга предоставляется по телефону либо онлайн через Личный кабинет на сайте Компании www.pravocard.ru.

9.5.2. Специалист Компании предоставляет выбор от 1 (Одного) до 3 (Трех) дизайнеров на выбор Клиента с приблизительной стоимостью и описанием услуг.

9.5.3. Результатом оказания услуги является предоставление Клиенту контактных данных дизайнеров в указанном Клиентом регионе Российской Федерации.

9.5.4. Компания способствует установлению взаимовыгодных условий между Клиентом и выбранным дизайнером.

9.5.5. Компания не несет ответственности за взаимоотношения между Клиентом и предложенными дизайнерами.

9.5.6. Оплата стоимости дизайнерских услуг производится Клиентом самостоятельно и не входит в цену сертификата.

9.6. **«Подбор ремонтной компании»:**

9.6.1. Услуга предоставляется по телефону, либо через Личный кабинет, или с помощью иных средств дистанционной коммуникации.

9.6.2. Специалист Компании предоставляет выбор от 1 (Одной) до 3 (Трех) ремонтных компаний на выбор Клиента с предварительной стоимостью и описанием услуг.

9.6.3. Результатом оказания услуги является предоставление Клиенту контактных данных ремонтных компаний в указанном Клиентом регионе Российской Федерации.

9.6.4. Компания способствует установлению взаимовыгодных условий между Клиентом и выбранной ремонтной компанией.

9.6.5. Компания не несет ответственности за взаимоотношения между Клиентом и предложенными ремонтными компаниями.

9.6.6. Оплата стоимости ремонтных услуг производится Клиентом самостоятельно и не входит в цену сертификата.

9.7. **«Устная консультация по вопросам имущественного налогового вычета»:**

9.7.1. Услуга предоставляется по телефону либо через Личный кабинет на сайте Компании www.pravocard.ru.

9.7.2. Специалисты предоставляют правовую консультацию по вопросу налогового вычета, включая вопросы по подготовке необходимого пакета документов и дальнейшим действиям Клиента, исходя из сведений, предоставляемых Клиентом при обращении в Компанию.

9.7.3. По вопросам, требующим дополнительного изучения, Компания предоставляет устную правовую консультацию в течение 24 часов следующего рабочего дня после обращения Клиента в Компанию.

9.7.4. В случае если для предоставления устной правовой консультации необходимо изучение документов, они должны быть направлены Клиентом через Личный кабинет.

9.7.1. Результатом оказания услуги является устная консультация Специалиста Компании по вопросам имущественного налогового вычета.

10. Ответственность Сторон

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Компания не несет ответственности перед Клиентами и третьими лицами за упущенную выгоду, простой, потери дохода, убытки и расходы, а также не возмещает штрафы, проживание в гостинице, командировочные расходы, потери, не связанные с просрочкой оказания услуг.

10.3. Все разногласия или споры между Компанией и Клиентом регулируются преимущественно посредством переговоров. Стороны обязаны соблюсти досудебный письменный претензионный порядок разрешения возникающих споров.

10.4. Отчет содержит выводы, сделанные на основании осмотра Специалистом и документов, предоставленных Клиентом, указанных в отчете и актуален на дату составления отчета.

10.5. При предоставлении копии документа Компания не осуществляет сверку копии с оригиналом документа, полагает копию верной.

10.6. Представленные Клиентом информация и документы полагаются Компанией верными, не требующими дополнительного подтверждения.

10.7. В случае, если Клиент сознательно умолчал о каком-либо обстоятельстве, имеющим существенное значение для составления итоговых документов, Компания не несет ответственности за несоответствие выводов, изложенных в документах таким обстоятельствам.

10.8. Рекомендации Компании основаны на исследовании конкретного Объекта недвижимости и не могут быть применимы к иным, не исследованным в рамках отчета ситуациям, в случае если в отчете прямо не указано иное.

11. Конфиденциальность информации и обеспечение безопасности персональных данных

11.1. Компания осуществляет сбор и обработку персональных данных Клиента в следующих целях:

- идентификация Клиента;
- улучшение качества информационно-юридических и сервисных услуг, предоставляемых Клиенту;
- проведение статистических и других исследований на основе обезличенных данных Клиента.

11.2. Обработка персональных данных Клиента осуществляется в строгом соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации и внутренними актами Компании.

11.3. Обращаясь за услугой в Компанию, Клиент соглашается с проведением Компанией сбора, хранения, использования, систематизации, накопления, распространения, а также иных видов обработки персональных данных Клиентов для целей, указанных в п.12.1 Договора.

12. Изменение и расторжение Договора.

12.1. Компания вправе в одностороннем порядке приостанавливать или досрочно прекратить действие Договора в случае нарушения Клиентом условий Договора, или положений действующего законодательства Российской Федерации. В этом случае Компания обязана уведомить Клиента не позднее, чем за 24 часа до момента приостановления, либо досрочного прекращения действия Договора, о причинах принятого решения.

12.2. Досрочное расторжение Договора по инициативе Клиента возможно по его заявлению в соответствии с п. 4.6 Договора. Денежные средства возвращаются Клиенту в полном объёме при выполнении следующих условий: услуги Клиенту не оказывались и заявление о расторжении Договора и возврате денежных средств Клиент направил в Компанию в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения Договора. При направлении Клиентом заявления о расторжении Договора по истечении указанного срока денежные средства подлежат возврату Клиенту в сумме, рассчитанной пропорционально неиспользованному количеству месяцев оказания услуг по Договору, исходя из фактической стоимости Договора на день оплаты.

12.3. В случае обращения Клиента за расторжением договора на основании п. 9.1.6. Договора, возврат денежных средств не производится.

12.4. В случае намерения Клиента расторгнуть договор на основании 9.1.7. Договора, возврат денежных средств производится в размере 50% стоимости сертификата.
12.5. Компания вправе самостоятельно определять стоимость, а также иные условия предоставления услуг.